

ESTUDIOS HISPÁNICOS EN EL CONTEXTO GLOBAL.
HISPANIC STUDIES IN THE GLOBAL CONTEXT.
HISPANISTIK IM GLOBALEN KONTEXT.

Edited by Ulrich Winter, Christian von Tschilschke
and Germán Labrador Méndez

VOLUME 7


PETER LANG

Patrick Eser, Angela Schrott, Ulrich Winter (eds.):

Transiciones democráticas y
memoria en el mundo hispánico.
Miradas transatlánticas:
historia, cultura, política


PETER LANG

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Esta obra ha contado con el apoyo de la Universidad de Marburgo y de la Universidad de Kassel.

Umschlagabbildung: Nombre de la fotografía: Crueldad y dolor. © Gervasio Sánchez.
Publicada en el libro catálogo de la exposición Latidos del Mundo.

Fördervermerk: Los editores agradecen la ayuda económica prestada por sus respectivas universidades, Philipps-Universität Marburg y Universität Kassel, para la publicación de este volumen.

Cover Design: © Olaf Gloeckler, Atelier Platen, Friedberg

Gedruckt auf alterungsbeständigem, säurefreiem Papier.

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-631-77038-2 (Print)
E-ISBN 978-3-631-77468-7 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-77469-4 (EPUB)
E-ISBN 978-3-631-77470-0 (MOBI)
DOI 10.3726/b14957

© Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Berlin 2019
Alle Rechte vorbehalten.

Peter Lang – Berlin · Bern · Bruxelles · New York ·
Oxford · Warszawa · Wien

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Diese Publikation wurde begutachtet.

www.peterlang.com

Contenido

0. Introducción

Patrick Eser, Angela Schrott, Ulrich Winter

Transiciones democráticas y memoria en el mundo hispánico. Miradas transatlánticas: historia, cultura, política 9

1. Conceptualizaciones desde la antropología (forense) y las ciencias sociales

Silvina Merenson

Intersecciones categoriales: algunas notas conceptuales acerca de los estudios sobre "memoria y pasado reciente" y "memoria histórica" 25

Anne Hufschmid

La antropología forense como saber politizado y transfronterizo: la experiencia argentina y sus resonancias en dos tiempos – el pasado franquista de España y la actualidad de México 39

Francisco Ferrándiz

Autopsia social de un *subterro* 65

Maria Chiara Bianchini

Patrimonios difíciles en Madrid y Santiago de Chile: Prácticas locales desde una perspectiva global 89

Ulrike Capdepón

La 'Querrela Argentina' y la represión franquista: memorias locales, procesos de justicia transnacionales y 'efectos rebote' 115

2. Culturas, lenguas e historia

Martin G. Becker

La memoria histórica en el discurso de la Transición 135

Simone Mwangi, Angela Schrott

Memoria y transición en Argentina: el 25 de Mayo y sus conceptos en el discurso de la prensa 163

Anne Huffsichmid

La antropología forense como saber politizado y transfronterizo: la experiencia argentina y sus resonancias en dos tiempos – el pasado franquista de España y la actualidad de México

Abstract: The article discusses the transnational circulation as well as the social and political importance of human rights forensics as conceptualized by the Argentine Team of Forensic Anthropology (EAAF). The article focuses on two contrasting contexts, namely Spain and Mexico, and argues that the EAAF's knowledge practice, which seeks to reconstruct human identities by connecting human remains and names of the disappeared as well as state crimes, might be regarded as *transgressive* in a variety of senses.

Fue ciertamente un *setting* poco usual para una presentación 'científica', enmarcada por carteles con los rostros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa –aquellos rostros y aquella cifra que después de aquella noche fatal del 26 de septiembre de 2014 se han vuelto emblemas mundiales de la hiperviolencia mexicana– y por sus padres y compañeros. Aún así, lo que presentaron dos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en una conferencia de prensa en febrero de 2016 en la Ciudad de México fue un dictamen propiamente científico, que recogía los resultados del equipo forense en la zona de los hechos, un municipio en el sureño estado de Guerrero. No contenía ninguna denuncia o acusación, sólo un minucioso recuento de lo realizado y encontrado durante más de un año de investigación forense en la zona. No ofrecía tampoco ninguna versión concluyente sobre los hechos, pero desmintió contundentemente la versión oficial difundida a poco tiempo de lo ocurrido, de que los jóvenes secuestrados habrían sido asesinados y calcinados la misma noche del ataque por sicarios ya detenidos y confesos. Un reporte redactado en tono neutral, presentado incluso un tiempo después de la declaración oficial, pero cuyo efecto principal tuvo una amplia resonancia: contrarrestar lo que las autoridades mexicanas habían declarado en su momento, por boca de quien fungía como cabeza de la Procuraduría

General de la República (PGR), como la irrefutable “verdad histórica” sobre los hechos.¹

Con la desaparición forzada de los estudiantes mexicanos por parte de policías municipales y la casi simultánea aparición masiva de fosas clandestinas en la misma zona –que no correspondían a los secuestrados–, la antropología forense adquirió, por primera vez en México, una súbita visibilidad pública más allá de un entorno estrictamente criminalístico. Este ensayo plantea que ‘Ayotzinapa’ puso de relieve el carácter eminentemente *político* de una labor que ha sido semantizada, incluso por sus propios practicantes, como un quehacer meramente *técnico* o científico. Esta *politicidad* es el punto de fuga de este artículo que recorre el ejercicio de lo forense en distintos escenarios de violencia sistemática, concretamente Argentina, España y México.

El estudio² base de este artículo propone una *lectura* de los sentidos sociales y políticos de una renovada antropología forense, tal y como fue re/conceptualizada en la Argentina postdictadura, y la concibe como *transgresiva* en múltiples sentidos: de cruzar las fronteras entre las disciplinas para reinventar una práctica transdisciplinaria; de subvertir la línea que divide a muertos-desaparecidos y vivos-seres sociales; de cruzar los estrechos horizontes nacionales, al ‘hacer viajar’ estos saberes entre distintos contextos; y de transgredir la delgada línea que separa, supuestamente, lo científico de lo político.

Por un lado, se reconstruye aquí su aportación –en tanto práctica científica *situada* y ejercida fuera de las instituciones estatales– a los procesos sociales de memoria en relación con el trauma de la desaparición forzada. Por el otro, se explora su carácter multisituado –en tanto práctica de circulación transnacional–, sobre todo enfocando el ‘modelo’ pionero desarrollado en Argentina. Éste llegó a inspirar el boom de las exhumaciones científicas de la España postfranquista, a partir del año 2000; en la actualidad mexicana, la experiencia del EAAF

1 Véase la nota en la revista *Proceso* (nr. 2055): <http://www.proceso.com.mx/429370/equipo-argentino-echa-abajo-verdad-historica-pgr-los-estudiantes-no-fueron-calciados>.

2 El artículo se basa en los resultados de la fase piloto del proyecto de investigación en torno a la antropología forense en escenarios de violencia extrema, iniciado en 2013 y desarrollado durante 2015 bajo el auspicio de la Deutsche Stiftung Friedensforschung; todas las entrevistas referidas se realizaron como parte de esta investigación (véase también Huffschnid 2015a y 2015b). En la segunda fase, iniciada en 2016 y todavía en curso al cierre de esta edición, se está profundizando en las particularidades del ‘caso’ mexicano (véase Huffschnid 2018a y b, en prensa).

se volvió un referente indispensable para plantear la urgencia de una *forensis* de compromiso civil.

En el primer apartado, se presenta una (muy sintética) conceptualización de este dispositivo forense para visibilizar, materializar y *constituir* lo invisibilizado. Después, nos acercamos al escenario argentino y la incursión del hoy ya célebre equipo argentino, el primer organismo forense especializado en crímenes de Estado y violaciones sistemáticas de derechos humanos, y cuya experiencia (también conceptual) ha tenido repercusiones directas e indirectas en muchas partes del mundo. En el tercer apartado, el texto se acerca a dos escenarios de incidencia, de muy variadas características: hace una primera escala en España, donde el *boom* forense ha interferido, más o menos recientemente, con la memoria negada del franquismo, y una escala más extendida en el caso mexicano, donde los forenses comprometidos, no-estatales, enfrentan a un régimen de *violencia contemporánea*, producto de la proliferación de economías criminales y disputas territoriales, que se distingue notablemente de los formatos conocidos de dictaduras militares o guerras civiles. En el último apartado, se plantean ‘conclusiones a medio camino’ en torno a la variación de sentidos, la politicidad y performatividad de lo que se plantea aquí como proceso e intervención forense.

1. Lo forense como práctica *constituyente* ante las políticas del terror

Hablar de *desaparición*, en rigor, equivale a un “eufemismo”, como ha señalado Maco Somigliana del EAAF (2012a: 33). Un mito oportuno para perpetradores y poderosos, por su eficacia e impacto paralizante, y que, sin embargo, ha sido adoptado también por familiares y por la sociedad entera, y convertido así en un angustiante no-lugar atemporal: un limbo, habitado por fantasmas. Este no-lugar corresponde a una deliberada voluntad, la de crear “paisajes del terror” (Ferrándiz 2014: 191). Esta figura, planteada por Ferrándiz desde el contexto de la represión franquista, permite captar el *efecto territorial*, en el sentido tangible (la distribución y localización de las fosas) de la desaparición, pero también en el sentido de un espacio *social*, relacional: al eliminar un cuerpo de determinadas características –de un opositor político, del habitante de un pueblo, de una muchacha de cierto parecer– se emite un tipo de mensaje, un saber social difuso, cual secreto a voces, que produce una noción de zona contaminada y de vulnerabilidad social, donde cualquiera corre el riesgo de volverse un fantasma social.

Cuando las políticas productoras de estas zonas de terror estaban claramente ligadas al Estado, en las dictaduras latinoamericanas de los años setenta, al término de ellas la antropología forense, en tanto práctica aparecedora, sólo podía

desarrollarse por fuera de estas estructuras estatales.³ La mayoría de los equipos latinoamericanos se formó, al menos en sus inicios, como organización no gubernamental (ONG) y su campo de acción, por así decirlo, se definía por dos polos: por un lado, los restos humanos privados de su identidad, atrapados en las fosas comunes o clandestinas, y, por otro, las identidades atrapadas en el limbo de la no-materia, o “materia oscura” (Somigliana 2012^a), es decir, personas, sí, pero sin soporte corporal. Su principal aportación consistía en reconstruir y reconstituir a estos ‘desaparecidos’ como seres sociales, lo que implica también pensar al cuerpo sin vida como portador de derechos, según lo que plantea Celeste Perosino (2012): el derecho a ser nombrado, a no ser fragmentado, a ser tratado con respeto así como el derecho a la no-impunidad del crimen del que fue víctima.

En su poder *reconstructivo* podemos situar la antropología forense dentro de lo que Víctor Buchli y Gavin Lucas (2001) han conceptualizado como arqueología contemporánea, poniendo de relieve lo invisibilizado y desmaterializado, “lo no constituido”, *the unconstituted*, aquello que aún no –o ya no– tiene forma ni discurso, “that what should have remained invisible” (Buchli y Lucas: 2001:11). Es una práctica arqueológica que busca reconstruir lo invisibilizado por los poderes hegemónicos en turno (y no por el curso de los siglos) y contrarrestar sus narrativas correspondientes, como aquella de la mítica ‘desaparición’. Se esfuerzan por re/materializar a estos fantasmas, rescatar y rastrear sus fragmentos, devolverles a los restos su nombre y a las personas, su corporalidad. A la vez, estos antropólogos forenses buscan siempre reconstruir las huellas del contexto criminal, por lo que se inscriben en lo que Eyal Weizman y su equipo de *Forensic Architecture* han denominado como *counterforensics* (2014: 13): una *forensis* que enfoca materialidades, muchas veces apenas perceptibles (*weak signals*), para

3 La antropología forense, en tanto disciplina propia, se empezó a cristalizar en los años setenta del siglo 20 en Estados Unidos, como cruce entre la criminalística y la antropología física (Joyce/ Stover 1991, Valencia-Caballero/ Methadzovic 2009, Powers/ Sibun 2013). En sus inicios, esta práctica forense-antropológica se quedó apegada a una lógica criminalística y a las instituciones legales y forenses. Con la irrupción del equipo argentino en el escenario postdictadura se reformuló la relación entre Estado y ejercicio forense: Mientras que la antropología forense en su variante clásica se había propuesto la reconstrucción de un crimen particular, y buscaba proporcionarle a la justicia oficial una herramienta científica, en la nueva coyuntura se enfrentaba con las maniobras de un “Estado criminal” (Somigliana 2012a: 27). Es decir, el desafío forense ya no consistía en “la astucia o eficacia del delincuente, sino en su poder sin límites” (Somigliana 2012a: 28).

generar a partir de ahí una prueba o una evidencia material, incluso para reconstruir patrones más amplios de violencia sistemática así como las maniobras para ocultarla.

En los tribunales, los ‘restos’ constituyen un tipo de evidencia que se distingue notablemente del relato oral del testigo o sobreviviente. Sin embargo, cabe advertir el peligro de caer en una dicotomía simplista entre la subjetividad del testigo (Felman 2002) y la aparente objetividad del ‘hueso’. De entrada, una evidencia forense bien puede ser considerada como un ‘objeto’, que aporta un saber en cierto sentido inobjetable: “una verdad que se puede tocar” la llamó el psicólogo Carlos Beristain en el contexto guatemalteco, donde ‘los huesos’ habían develado experiencias negadas por la historia oficial.⁴ No obstante, este nexo entre objetualidad y objetividad debe ser tensionada por dos razones: primero, porque los restos dan cuenta de la existencia de un *sujeto* específico, de su carácter de *ser humano*,⁵ aunque sea en clave de pasado. Presupone entonces una transgresora idea de *personhood* que ya no depende de una consciencia activa, sino de las relaciones sociales que lo enmarcan, y que implica comprender al esqueleto, o a sus fragmentos, como “cuerpo muerto”, y por lo tanto como persona y sujeto de derechos, y no como cadáver-objeto (Perosino 2012: 193). Segundo, es preciso recordar que será una ‘objetividad’ siempre construida y performada por una agencia específica: la del científico forense. Volveremos sobre este punto.

Con toda su secuencialidad (investigación, búsqueda, excavación, análisis, identificación y restitución), el proceso forense dista de ser un proceso *lineal*. Está plegado de ambivalencias, dilemas y conflictividades, con objetivos “ni estables ni unívocos”, como bien recuerda Crossland (2015: 243). Se articulan ahí una serie de divergencias entre valores, visiones y prioridades entre familiares, autoridades y los propios forenses (Renshaw 2011: 12). Uno de los principales dilemas es, sin duda, la paradoja constituyente de esta labor: que en el momento que se logre identificar a un esqueleto, devolverle el estatus de persona y con ello su retorno al mundo social, esta misma persona es declarada muerta. Es decir, apenas empieza a volver a existir socialmente en el momento del reconocimiento de su muerte. Cuando se restituyen entonces estos restos al núcleo afectivo más cercano, familiares o compañeros, para éste ello implica el final

4 Entrevista personal, 12 de octubre de 2013, Ciudad de México.

5 Para entender el complejo cruce entre calidades objetivas y subjetivas de los restos humanos, y su particular *agencia*, véase Fonstein (2011); en el marco de sus estudios en torno a culturas memoriales en África el autor desarrolló dos conceptos complementarios: “la presencia afectiva”, que enfoca el estatus de *persona* detrás de los restos, y la “materialidad cargada de emociones” de estos mismos fragmentos.

de una angustiante incertidumbre a la vez que aborta cualquier esperanza de reencuentro. Ello nos lleva a otra tensión fundamental –característica de por sí del debate sobre los instrumentos de justicia transicional– entre el derecho a la certeza sobre la identidad (*right to know*) y el derecho a que se castigue el crimen (*right to justice*), que tampoco debe pensarse como dicotomía, según lo que plantea Morris Tidball-Binz en su prólogo al compendio de ciencias forenses en contextos de violaciones de derechos humanos (Kimmerle/ Baraybar 2008). En cambio, debemos partir –así lo sugieren mis propias exploraciones de campo– de una compleja interdependencia entre las dinámicas de buscar, querer saber y exigir justicia, dependiendo de las respectivas constelaciones sociales, políticas y legales.

2. Argentina como punto de partida

Terminada la última dictadura militar (1976–1983) y en vísperas de lo que iba a ser el gran juicio a los miembros de las juntas militares, las instituciones de medicina legal no mostraban demasiado interés por apoyar al forense estadounidense Clyde Snow, quien había sido invitado como perito a este juicio. Sólo un puñado de jóvenes estudiantes de arqueología y antropología, cautivados por el carisma del experto tejano, acudió a su convocatoria y empezó a involucrarse, primero con las excavaciones en relación directa con el llamado “juicio a las juntas”, y luego, ya a petición de los familiares afectados, con la búsqueda de los desaparecidos por el régimen militar.⁶

Fue desde sus prácticas y experiencias en campo que el grupo empezó a reformular y a extender las bases de la disciplina forense: ahora, el análisis antropológico de los restos óseos –el núcleo de la antropología forense clásica, complementada luego, a partir de finales de los años noventa, por los análisis genéticos– se combinaba sistemáticamente con las técnicas arqueológicas, es decir la excavación en campo, y también con las herramientas de la antropología social. Ahí, se enfatizaba sobre todo la investigación preliminar con tal de reconstruir el entorno de vida y militancia de los ‘desaparecidos’; este nuevo enfoque dio inicio a una interacción constante con las familias afectadas, que eran consideradas informantes privilegiados y también los primeros interlocutores del equipo. Para no comprometerse con las entrañas de las instituciones

6 Véase, para una sugerente recreación de los inicios del EAAF, la crónica de Guerriero (2010) y para un recorrido conceptual por casi treinta años de trayectoria, la presentación de Maco Somigliana (2012b).

contaminadas por la dictadura militar, el grupo se formalizó en 1987 –y se mantiene hasta la fecha– como una organización no gubernamental (ONG).

De este modo, un dispositivo criminalístico que se había ocupado sólo de restos existentes en el contexto de crímenes particulares, se transformó en un dispositivo de búsqueda activa en un contexto de represión sistemática ejercida por un Estado criminal. Desde el principio, un incentivo importante para esta labor fue la posibilidad de aportar evidencia en los tribunales. Aunque la vía penal luego se suspendió para casi todos los delitos durante los consiguientes 20 años, debido a las distintas modalidades de amnistía aprobadas a partir del 1986, la utilidad jurídica de la investigación forense se quedó instalada como uno de sus horizontes constitutivos. La reapertura de los juicios orales contra perpetradores y colaboradores de la dictadura en el año 2006 finalmente volvió a instalar el peritaje legal en el núcleo de sus labores.

Con o sin el trasfondo de la justicia formal, los familiares en búsqueda seguían siendo el norte del equipo argentino, un enfoque que causó cierto revuelo en el gremio institucionalizado. Recuerda Darío Olmo⁷ que las instituciones de medicina legal miraban con recelo al incipiente equipo, por su insistencia de trabajar en colectivo pero, sobre todo, “porque transmitíamos que era más importante trabajar con el familiar que con el juez.” Desde sus inicios, al equipo le resultó clave construir lazos de confianza con las familias afectadas, por un principio ético pero también en beneficio de la propia investigación. Este tipo de lazos se logró construir de acuerdo con el relato de los miembros entrevistados del EAAF, a decir de los entrevistados, a base de saber preguntar y escuchar, en una actitud de respeto y empatía,⁸ sin juzgar lo que pudieran haber hecho en vida los desaparecidos, y sin falsas tentativas de asimilación, sobre todo en terrenos culturalmente ajenos: “No nos vestimos con la ropa de la gente, no nos disfrazamos con huipil, sino establecemos relaciones horizontales”, destaca Luis Fondevbrider, cofundador del grupo y actual presidente del EAAF.⁹ Sobre todo, el método de ‘no juzgar’, facilitaba evitar cualquier tentativa de criminalización o

7 Entrevista personal, 14 de agosto de 2014, Córdoba/ Argentina. Olmo se unió al equipo en 1985; al igual que muchos del núcleo fundador sigue desempeñándose en el EAAF, actualmente dirige sus oficinas en Córdoba.

8 De este principio profesional de “ponerse en el lugar del otro” se habló extensamente con Mercedes Salado Puerto (entrevistas personales, 19 y 24 de junio de 2013, Buenos Aires).

9 Entrevista personal, 18 de junio de 2013, Buenos Aires. Las entrevistas a diversos miembros del EAAF se realizaron entre 2013 y 2015, en Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de México.

estigmatización, y hacía obsoleto argumentar la supuesta o real 'inocencia' de las víctimas pero también la necesidad de recurrir a un discurso heroizante.

La historia de éxito del equipo argentino es, sobre todo, de carácter cualitativo. En su propio país, el equipo ha logrado recuperar mil doscientos cuerpos, de los cuales se habían identificados un poco más de 630, casi todos ya restituidos a sus familiares.¹⁰ En términos cuantitativos, este número representaría apenas el 7 por ciento de los nueve mil nombres registrados como desaparecidos.

Un papel crucial en el aumento de identificaciones lo ha desempeñado la incorporación de la tecnología genética, a partir de la posibilidad de determinar el ADN de las partículas óseas. Antes, para identificar una osamenta, se dependía forzosa-mente de radiografías, fichas odontológicas o expedientes de hospital, muchas veces inexistentes en las zonas más precarias. Con la genética se posibilitó la confirmación de las hipótesis de identidad, e incluso –con la recolección masiva de datos genéticos en el marco de la llamada *Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas*, financiada por el Congreso Estadounidense a partir del 2008– se facilitaron los cruces masivos de datos sin tener que pasar necesariamente por una hipótesis anteriormente construida (Somigliana 2012a: 31/32). La *Iniciativa* permitió juntar un amplio banco de datos, que contiene el perfil genético de más de cuatro mil desaparecidos, construido a base de las pruebas de sangre donadas por personas que tuvieran algún familiar desaparecido. A la vez, este mismo número indica la existencia de un borde o un límite, que marca la diferencia entre los perfiles existentes y aquéllos que *no* se han podido reconstruir, más de la mitad de los nombres registrados, y cuyos familiares *no* se han acercado para donar su prueba de sangre. Entre los posibles motivos que impiden el acercamiento, los forenses consultados mencionan la ignorancia o también la indiferencia, el ya no querer abrir una historia tan dolorosa, o ya no tener ninguna esperanza de encontrar, o no querer asumir que al donar una prueba genética ya no se está buscando a una persona con vida.

Desde sus inicios, el equipo argentino fue emergiendo como un emprendimiento genuinamente transnacional. Su fundación no hubiera sido posible sin la incursión del experto estadounidense Clyde Snow, como enviado de la *American Association for the Advancement of Science*. Claramente, el prestigiado extranjero sentó una base de legitimidad para que el joven equipo de forenses en formación pudiera crecer y ser reconocido.¹¹ Pocos años más tarde, a principios de los

10 Fuente: *Página 12*, 12.10. 2014: "Treinta años de verdad", disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-257347-2014-10-12.html> (nota de Raúl Kollmann).

11 "Nos colgamos de las credenciales de Snow", recuerda Darío Olmo (entrevista personal, 14 de agosto de 2014, Córdoba, Argentina). "Si lo hubiéramos hecho solos, como un grupo de argentinos, nos hubieran metido presos."

noventa, la experiencia argentina empezó a transferirse a otros contextos. Las primeras intervenciones se realizaron aún en los países más o menos vecinos, en Chile y Uruguay, y posteriormente en Colombia, El Salvador y Guatemala,¹² así como en Bolivia. A partir de 1994 se empezó a incursionar, a través de las misiones de la ONU, en países más lejanos como Kurdistán y Etiopía, Timor Oriental, Filipinas o Sudáfrica, e incluso en países europeos como Chipre, Rumania y España.

Primera escala: las fosas del franquismo

Detengámonos en este último escenario, donde el EAAF ha operado principalmente a nivel de asesoría en un contexto que se llegó a denominar como 'argentinización' del paisaje memorialístico de la España postfranquista¹³ y una tardía activación de la memoria en torno a los desaparecidos de la guerra civil y el régimen franquista. Ésta se materializó, a partir del 2000, en un *boom* de exhumaciones, impulsado por la recién fundada *Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica*, a iniciativa de un periodista nieto de un republicano enterrado en 1936 y cuyo rescate marcó un punto de partida. A partir de ese entonces se efectuaron miles de exhumaciones, llevadas a cabo por profesionales (voluntarios, la mayoría de ellos), pero de manera prácticamente desligada de procesos legales de justicia o políticas institucionales de memoria. Durante algunos pocos años los equipos forenses recibieron un tibio apoyo del gobierno español, para luego –a partir de la entrada de un gobierno más conservador en el 2011– depender casi por completo del patrocinio internacional, de forma similar al EAAF en sus inicios. Sin embargo, hay al menos dos factores que distinguen marcadamente el escenario forense en España del arranque de la nueva *forensis* argentina: primero, el abismo de seis a ocho décadas que separa el acto del asesinato y el entierro clandestino del cuerpo del tiempo del acto exhumador, lo que trastoca sobre todo la noción de testigo o afectado directo: quien haya

12 El caso guatemalteco merece una mención aparte, tanto por la cantidad de víctimas del conflicto armado que aún aguardan su identificación (se estiman que podrían ser entre 40 y 45 mil personas en fosas comunes o clandestinas) como por el papel desempeñado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), el organismo forense no gubernamental probablemente más grande del continente, cuya fundación fue inspirado por el mismo Snow. Por cuestiones de espacio no se podrá profundizar aquí en las particularidades del escenario guatemalteco y el perfil –caracterizable acaso como más *tecnista*– de la FAFG.

13 Véase el estudio de Elsemann (2011), Capdepón (2012) y Ferrándiz (2014: 205–259).

sido un niño o una niña en ese entonces, hoy –si se mantiene con vida– será ya un anciano o una anciana. Segundo, a diferencia de la Argentina donde las leyes de amnistía pudieron a fin de cuentas ser revocadas, la amnistía legislada en 1977 en España ha dejado instalada una absoluta e irrevocable impunidad penal para los crímenes del franquismo. Hoy en día, con escasas excepciones, no son los jueces sino los parientes quienes solicitan la exhumación de un familiar enterrado.

Creo que es precisamente por estas particularidades que el escenario español resulta sumamente aleccionador para entender la complejidad de los procesos forenses en la actualidad latinoamericana, México en primer lugar.¹⁴ Resulta interesante ver, por ejemplo, que justamente la ausencia de un marco legal y penal convierte a los sitios de exhumación en lugares de memoria ‘comunicada’, ya que suelen ser lugares mucho más accesibles y transitables que aquéllos acordonados por los listones policiacos; en ellos, se movilizan y se articulan nuevas agencias testimoniales, entre vecinos pero también entre familiares (ver Ferrándiz/ Baer 2008, Ferrándiz 2014). Además, pareciera ser que precisamente el peso de la distancia temporal le asigna al acto exhumador un significado particular, incluso más allá de llenar un hueco en las biografías familiares, ya que implica *hacer memoria compartida* de una historia negada, tanto en torno a las experiencias del terror como también en relación con una visión social, la utopía de la República. Son los restos rescatados los que les proporcionan a los testimonios y recuerdos un nuevo sustento material, y, por ende, una nueva legitimidad. A la vez, se desafió el legado del proyecto memorialístico del franquismo, que había instalado, a partir de los años cincuenta, un nuevo relato, el de la reconciliación, curiosamente también sustentado en la materialidad de los huesos, el grotesco Valle de los Caídos. De la socióloga argentina Elizabeth Jelin (2002) aprendimos que en las disputas memoriales no se juega jamás una dicotomía al estilo “memoria versus olvido”, sino, en todo caso, una complicada rivalidad entre distintas empresas conmemorativas. Finalmente creo útil, sobre todo para la comprensión de la actualidad mexicana plagada de fosas clandestinas y comunes, retomar aquella noción de “paisajes del terror” (Ferrándiz 2014), generados por los entierros clandestinos del franquismo; son paisajes que oscilan entre el no-saber (no disponer de una localización exacta) y un saber difuso (sí estar consciente de la presencia de la represión) que permiten territorializar los miedos sociales.

14 En el marco del mencionado estudio piloto de 2015 se incluyó un sondeo del escenario español, que permitió a la autora conocer algunos de los principales actores y ubicar, a base de una serie de entrevistas y visitas de campo, las especificidades del ‘caso español’ en relación con la escena latinoamericana.

En total, hasta la fecha el equipo argentino ha sido convocado a trabajar en 50 países alrededor del planeta, en su gran mayoría en intervenciones y misiones directas, pero también a través de asesorías, talleres y docencias; en algunos países su ejemplo sirvió para impulsar la creación de equipos y organismos locales.¹⁵ Entre los múltiples cruces en este campo cada vez más transnacionalizado¹⁶ me quisiera detener ahora en el de más urgencia y actualidad.

Segunda escala: México, las fosas del presente

Como se constataba al inicio de este artículo, la actual crisis de violencia en México se distingue claramente de las dos modalidades ya conocidas: tanto de una estrategia represiva diseñada para desaparecer a los opositores o indeseados por un régimen dictatorial, como Argentina o España, como también de una contrainsurgencia selectiva diseñada para eliminar a brotes guerrilleros y sus simpatizantes, como la que se efectuaba –en el mismo México y bajo un gobierno civil– en los años setenta. En cambio, en el presente mexicano, nos encontramos con una cruenta descentralización de las violencias, donde actores no-estatales, muchas veces coludidos con algún fragmento del aparato estatal, compiten por territorios, rutas, mercados y controles. Es esta diversificación y, sobre todo, militarización –promovida a partir de una muy cuestionada estrategia gubernamental en 2007– la que ha producido el actual paisajes de asesinados, masacrados, torturados y desaparecidos en el territorio mexicano. Propongo comprender esta nueva “economía del terror” (Gigena 2012: 30) a gran escala en el marco de lo que se ha caracterizado como un régimen ‘necropolítico’,¹⁷ que no opera necesariamente por vía de alguna institucionalidad y más directamente

15 Cabe notar que la consolidación de la antropología forense como instrumento de escenarios transicionales se suele ubicar en la posguerra de los Balcanes, a mediados de los años noventa, con la creación de mecanismos internacionales como el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia o la Comisión de Naciones Unidas para los Desaparecidos. Sin embargo, es importante recordar que para ese entonces los equipos forenses independientes de América Latina ya tenían una década de experiencia profesional acumulada.

16 El tomo editado por Ferrándiz y Robben (2015), que reúne estudios de caso de Argentina, Chile y Perú, los países balcánicos, Corea, Grecia, Camboya y Ruanda, es uno de los primeros que plantea una lectura conjunta de la variedad y complejidad de las prácticas forenses en distintos contextos, en relación con la memoria social, los traumas colectivos y las narrativas históricas.

17 Véase para la discusión de este concepto para América Latina el tomo editado por Fuentes Díaz (2012).

sobre los cuerpos. México se ha vuelto un territorio de fosas descubiertas, reconocido incluso por las instancias oficiales: según estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en todo el territorio mexicano suman más de mil las fosas clandestinas o comunes localizadas desde 2009.¹⁸ Estas forman parte de un rompecabezas macabro, cuya contraparte serían las más de 30 mil personas registradas en el país como desaparecidas o no-localizadas. El principal obstáculo para el armado de este 'rompecabezas' es lo que familias afectadas, activistas y también expertos han denominado 'cultura de la impunidad': la continua ausencia de sanciones penales para crímenes masivos, organizados por particulares muchas veces coludidos con agentes del estado, así como el vacío de investigación y persecución penales creíbles y confiables, por parte de las instancias oficiales correspondientes. Lo que se ha acumulado, a lo largo de décadas, sería algo así como un capital negativo: la desconfianza arraigada hacia instituciones y funcionarios públicos, entre ellos los peritos forenses.

Las misiones forenses: los argentinos en México

Fue antes de la actual escalada 'necropolítica' que México recibió la primera incursión del célebre equipo argentino. Después de haber proporcionado, en el 2001, una asesoría relacionada con la investigación en torno a un desaparecido político de los años setenta, en 2004 se le invitó –por iniciativa de un organismo local de familiares– a colaborar con el esclarecimiento de la masacre continua de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, sobre todo en la identificación de los cadáveres. En esta incursión, los integrantes del EAAF se empeñaron en desenredar las indagaciones oficiales, reveladas como negligentes y deficientes, y lograron identificar positivamente a un conjunto de cuerpos femeninos; tres de estas identificaciones llevaron, en el 2009, a una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¹⁹ En esta estancia, en su interlocución permanente con los afectados involucrados, los expertos extranjeros establecieron lo que podríamos entender como un nuevo estándar de confiabilidad entre los familiares mexicanos. "Fue un trato totalmente diferente, con una sensibilidad enorme. Aunque no nos dieron una expectativa muy amplia, nos dieron una certeza de confianza y era lo que necesitábamos", comentó en entrevista una activista, madre de una

18 Fuente: *Sin embargo.mx*, 29.12.2014: "País de fosas: El Estado debe empezar por contar a los desaparecidos". Disponible en <http://www.sinembargo.mx/29-12-2014/1202220> (nota de Sandra Rodríguez Nieto).

19 Fue el llamado caso del Campo Algodonero; para los detalles ver <http://www.campoalodonero.org.mx/>.

joven desaparecida.²⁰ "Yo no he visto nunca así un acercamiento de los forenses con las víctimas", recuerda una abogada que colaboró en su momento con el equipo argentino. "Fue la primera vez que se sintieron escuchados como personas..."²¹ Su trabajo en la frontera norte llevó al equipo a diseñar su siguiente incursión, enfocado ahora hacia las y los migrantes provenientes del sur mexicano y de Centroamérica, víctimas de ataques, masacres y desapariciones en su tránsito por territorio mexicano.²² El *Proyecto Frontera* se propuso cruzar y compartir información forense acerca de cuerpos hallados y personas desaparecidas en los estados sureños de México, con países como Honduras, El Salvador o Guatemala y en las desérticas zonas de cruce hacia Estados Unidos. A partir del descubrimiento de centenares de cuerpos masacrados y mutilados en 2010 y 2011, entre ellos los 72 cuerpos hallados en la 'fosa de San Fernando', se formalizó una novedosa colaboración entre el EAAF, organismos de migrantes y familiares centroamericanos, y la PGR mexicana.

Incursionar en México equivalió, para los forenses argentinos, a asumir circunstancias radicalmente distintas a los escenarios que habían conocido anteriormente. De entrada, porque en México "no hay algo así como postconflicto", según señaló el presidente del EAAF, Luis Fondebrider, en un foro internacional en España (Fondebrider 2015). Es en esta afirmación se revela la dificultad de ubicar al escenario mexicano en los habituales esquemas del debate por la justicia transicional: la dicotomía entre conflicto y postconflicto, el momento de 'transitar' de un régimen de violencia (sea de corte bélico, dictatorial o represivo) a otro más civil y democrático. Fondebrider destacó además el novedoso perfil de las víctimas, "mujeres pobres y migrantes desprotegidos, dos grupos de extrema vulnerabilidad". Es este perfil, según el experto, que lleva a que la actual crisis de violencia extrema, ligada a las economías criminales pero atravesada por la corresponsabilidad de las autoridades, encontrara un marcado "desinterés de la sociedad" (*ibidem.*)

Esta indiferencia se vio súbitamente interrumpida con la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Guerrero, en septiembre de 2014, que además instaló al EAAF en el centro de la atención pública. A pocos días del ataque, el equipo fue contactado por las familias de los estudiantes secuestrados, por

20 Norma Ledezma, entrevista personal, 22 de octubre de 2013, Ciudad Juárez.

21 Ana Lorena Delgadillo, entrevista personal, 23 de octubre de 2013, Ciudad de México.

22 Se calcula que podrían ser entre 300 y 400 mil mujeres y hombres migrantes los que cruzan cada año el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Los organismos de migrantes señalan que el número (siempre incierto) de secuestrados en su tránsito por México ascendió, en los últimos años, a varias decenas de miles por año.

medio de sus abogados, para solicitarles su colaboración como peritos de parte.²³ Este compromiso asumido con las familias llevó a que, por primera vez en su larga trayectoria profesional, el EAAF entrara en abierta disputa con una autoridad nacional, la PGR en este caso.²⁴

El desacuerdo en la evaluación de los hechos se tornó público con la ya referida declaración del procurador general, quien dio por comprobado, etiquetándola incluso como “verdad histórica”, que los normalistas secuestrados habrían sido incinerados por sicarios locales y que por lo tanto no había ya más restos por rastrear. Esta declaración llevaba ya una serie de alusiones hacia las supuestas deficiencias del equipo argentino. Éste, a su vez, rompiendo su habitual discreción, reaccionó enlistando una serie de “serias irregularidades”, negligencias y contradicciones por parte de la PGR que habrían llevado, en suma, a una simplificación de las evidencias. En su réplica el procurador ya puso abiertamente en duda el profesionalismo de los expertos extranjeros, que habrían operado “más con especulaciones que con certezas”, una acusación severa que hasta ese entonces ningún gobierno se había atrevido a lanzar para poner en duda el profesionalismo de los reombrados forenses de Argentina. Inclusive comentaristas afines a las cúpulas políticas en turno criticaron como imprudente y excesiva la reacción gubernamental: “Los argentinos no son brujos ni santos, son técnicos dotados de lo que gobierno carece: credibilidad.”²⁵

Más que un mero exceso o descontrol, el enfrentamiento podría ser leído como un síntoma de la conflictividad intrínseca del campo forense y de lo que planteo como carácter (potencialmente) transgresivo de esta labor. Su eficacia específica radica justamente en la combinación de su destreza técnica y de una confiabilidad irrefutable; es desde esta autoridad que expone las fallas de un aparato estatal incapaz, o carente de voluntad, para enfrentar profesional y políticamente una crisis de derechos humanos que adquirió una súbita visibilidad en el escándalo de Ayotzinapa. En el catálogo de “deficiencias en el sistema forense

23 El dictamen final describe minuciosamente la metodología del equipo multidisciplinario y se encuentra disponible aquí: <http://www.eaaf.org/files/dictamen-sobre-el-basurero-cocula-feb2016.pdf>.

24 La controversia empezó a hacerse visible con una portada de la revista *Proceso* del 15 de febrero de 2015 (Nr. 1998), donde sobre la imagen de una exhumación se lee “Forenses Argentinos: Las falacias de la PGR”. Véase también la nota “Evidenciada, la PGR se lanza contra los forenses argentinos”, p.6 (nota de Marcela Turati, disponible en <http://www.proceso.com.mx/?p=395916>).

25 Así lo expresó el excanciller Jorge Castañeda en el periódico *Milenio*, 19 de febrero de 2015.

mexicano”, que fue presentado por Fondebrider ante el mencionado foro internacional (Fondebrider 2015) figuraban, aparte de fallas técnicas y de coordinación, sobre todo la prolongada negación de las autoridades mexicanas a asumir la sistematicidad de estos crímenes.

“No tengo problema con que nos digan técnicos” fue el comentario de Mercedes Doretti, directora de la misión mexicana del EAAF, cuando se le preguntó sobre el calificativo en el mencionado artículo periodístico.²⁶ Yo propongo pensar incluso que es justo desde esta *tecnicidad* estratégicamente asumida que el equipo argentino ha logrado incidir en el campo forense mexicano: hacia las autoridades, ejerciendo presión en términos de eficacia y legitimidad, hacia los afectados, elevando la confiabilidad y credibilidad del dispositivo forense en sí y al proporcionar saberes científicos como herramientas discursivas, para contrarrestar a las versiones oficiales.

¿Una nueva forensis mexicana?

Uno de los legados más importantes de la experiencia fundacional del EAAF habría sido “la irreverencia” con la que se formó el grupo inicial, según recuerda Darío Olmo, desafiando a las restricciones institucionales y académicas al involucrar a estudiantes sin títulos académicos, que se capacitaban sobre la marcha. Lo importante habría sido “abrir camino, atreverse y trabajar en equipo”.²⁷

Décadas más tarde y en el contexto mexicano, las condiciones para un ‘atrevimiento’ así son claramente distintas. En general, las ciencias forenses en México se caracterizan por un marcado sello académico, ancladas en las disciplinas tradicionalmente fuertes del país, como la arqueología y la antropología (Valencia-Caballero/ Methadzovic 2009), pero influenciadas más por la tradición criminalística tal y como fue desarrollada en Estados Unidos que por las experiencias de una *forensis* independiente y más integral de América Latina. En este “escenario reduccionista”, en palabras de Joel Hernández Olvera (2015: 7), no se ha sabido aprovechar las experiencias transdisciplinarias de otros lados. Es por ello que el autor aboga por fortalecer la dimensión propiamente “antropológica” del oficio, incorporando metodologías cualitativas que permitan aprovechar otras fuentes de información y re/construir los lazos de confianza con los familiares afectados.

Éste es justamente el propósito del *Equipo Mexicano de Antropología Forense* (EMAF), que fue fundado en 2013 por un grupo de antropólogos y arqueólogos,

26 Mercedes Doretti, entrevista personal, 20 de febrero de 2015, Ciudad de México.

27 Darío Olmo, entrevista personal, 14 de agosto de 2014, Córdoba, Argentina.

entre ellos el propio Hernández Olvera, proponiéndose un ejercicio forense con “sensibilidad social” y credibilidad, tanto ante los afectados como en los tribunales. Es el primer equipo de profesionales que en México opera fuera de las autoridades jurídicas, y también de las universidades. Su creación se debió otra dinámica transnacional, a partir de la colaboración con el *Equipo Peruano de Antropología Forense* (EPAF) en la búsqueda del ya mencionado desaparecido político de los años setenta, el único reconocido por una instancia internacional. En aquel entonces, los forenses del EPAF impulsaron a sus colegas mexicanos a formar su propio equipo y ofrecieron su asesoría para ello. Para construir una autoridad profesional ante la continua impunidad en el escenario mexicano, el forense peruano Franco Mora subrayó el doble desafío de sus colegas en México: generar lazos de credibilidad social pero también una sólida reputación científica a través de “peritajes duros”.²⁸

Uno de los síntomas más llamativos de la arraigada desconfianza hacia los aparatos de Estado son las así llamadas “búsquedas ciudadanas”, donde los propios familiares, ante la inercia e ineficacia percibidas en las autoridades, salen a buscar a sus seres queridos en terrenos de posibles entierros clandestinos.²⁹ Estas brigadas auto-organizadas arrancaron en el otoño de 2014, poco después de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Cuando el rastreo efectuado en la zona en busca de los jóvenes secuestrados llevó al primer hallazgo de fosas y cuerpos, que por sus características no podían ser los estudiantes, ello se convirtió en el punto de partida para otros familiares afectados de Iguala, que ya llevaban años en busca de sus propios desaparecidos. “Gracias a los 43”, según han constatado con amarga ironía,³⁰ hasta este momento empezaron a recibir alguna atención pública. Con la aparición de los primeros cuerpos en la zona, los familiares percibieron que *buscar* bien podía adquirir un sentido más literal que acudir a oficinas y ministerios: a partir de entonces, cada fin de semana grupos de hombres y mujeres, armados con picos, palas y varillas de metal, han subido los cerros para rastrear el terreno; en dos años estas brigadas han logrado localizar, tan sólo en tierra guerrerense, más de 150 cuerpos.

28 Entrevista personal, 17 de febrero de 2015, Monterrey, México.

29 El fenómeno de las búsquedas organizadas por los propios familiares y su paulatina apropiación de las herramientas forenses, de sumo interés para la comprensión del actual escenario mexicano, es tratado con más profundidad en otros dos ensayos (Huffschiid 2018a y b, en prensa).

30 Encuentro entre miembros del EMAF y los familiares de Iguala, 27 de febrero de 2015, Ciudad de México.

El gremio forense, entre ellos los tres equipos independientes activos en México que fueron directamente consultados por la autora –el EAAF, el EPAF y también el EMAF– expresaron sus reservas en torno a esta “ciudadanización”, a pesar de que ésta fue recibida con entusiasmo por activistas y familiares en todo el país. Uno de los argumentos más inmediatos fue la excesiva carga emocional que implica la búsqueda forense para los familiares, quienes ya de por sí llevan a cuestas un estado de excepción emocional; permitir su participación en la búsqueda equivaldría a una suerte de “brutalización”, a decir de Mora.³¹ Sin embargo, este argumento no necesariamente se sostiene ante lo manifestado por muchos de los propios familiares buscadores, quienes aseguran haber encontrado un alivio enorme en poder salir del pasmo de la pasividad forzada y del ‘no poder hacer nada’.³²

Resulta más significativa la segunda objeción que advierte que la auto-organización forense, en manos de familiares, cuando opera sin orden de un juez o una debida acreditación judicial y, por lo tanto, corre el peligro de prescindir de validez legal. Intervenir una posible fosa clandestina sólo con pico y pala equivaldría, en términos legales, a manipular una posible escena del crimen y a invalidar así la posibilidad de un peritaje legal. Asimismo, la convocatoria a crear un banco genético ‘ciudadano’, promovido por un cuestionado organismo extranjero,³³ fue acusado de “falta de seriedad” y de “gran irresponsabilidad” por Mercedes Doretti, del EAAF,³⁴ precisamente por carecer de un marco legal. Y, en efecto, muchos de los protagonistas de las llamadas búsquedas ciudadanas han renunciado abiertamente a alguna perspectiva legal. “Ya no pedimos justicia. Lo único que queremos es recuperar el cuerpo de nuestro familiar”, comentó, en febrero de 2015, uno de impulsores de las búsquedas de Iguala.³⁵ Pareciera que la legalidad y con ella el horizonte de la justicia es percibida más bien como una

31 Entrevista personal, 15 de febrero de 2015, Monterrey, México.

32 Véase para ello Huffschiid (2018a y b, en prensa), un acercamiento con más profundidad a uno de los sitios exhumados por familiares.

33 Gobernanza Forense Ciudadana opera desde la Universidad de Durham (<http://gobernanzaforense.org/en/>) y promueve la distribución de pruebas genéticas sin costo para los afectados.

34 Entrevista personal, 20 de febrero de 2015, Ciudad de México.

35 Mario Vergara, encuentro entre el EMAF y familiares de Iguala, 27 de febrero de 2015, Ciudad de México. En entrevistas posteriores Mario, al igual que otros ‘buscadores’ entrevistados en 2016 y 2017, han reiterado esta convicción (ver Huffschiid 2018a y b, en prensa).

restricción para buscar, un equivalente de la inercia burocrática y también de la soberbia experimentada por parte de funcionarios y uniformados³⁶.

3. Sin cerrar: sentidos y dilemas del cuerpo muerto

Como hemos visto, en cualquiera de sus escenarios la intervención forense equivale a una transgresión, en el sentido de desafiar el mito oportuno de la desaparición, pero también de transgredir una serie de fronteras: transgreden la fina línea que divide los espacios de vida y no-vida, se meten, literalmente, con los muertos, revuelven la tierra, interfieren con la paz de los cementerios, subvierten los pactos de silencio, olvido y represión, y no sólo de los poderosos. En sus contactos con los familiares afectados, los forenses enfrentan una amplia gama de maneras de lidiar con la muerte³⁷ entre distintas regiones, dependiendo de cosmovisiones y creencias, y detonando distintos sentidos y efectos: desde completar un trabajo de duelo suspendido, individual y colectivo, por el acomodo del muerto recuperado en una memoria grupal y social, hasta abrir los canales para re/hacer una memoria histórica. Éste último es el caso de España, donde las exhumaciones masivas de las fosas del franquismo a partir del año 2000 han impulsado un complejo proceso de recuperación de una historia y una memoria largamente suspendidas y reprimidas.

Pero incluso dentro de un mismo marco cultural, o en países con cierta trayectoria en procesos forenses, de exhumaciones y restituciones, como es el caso de Argentina o Guatemala, varían los modos de procesar la reaparición de un ser querido en forma de restos óseos: desde querer saber los detalles, entrar en contacto con la materialidad física del difunto, hasta la negación, no abrir la caja entregada y no preguntar ningún detalle, o no acercarse para dejar una prueba de sangre o saliva. Incluso están aquellas agrupaciones familiares, entre ellas una de las fracciones de las Madres de Plaza de Mayo, que abiertamente rechazan cualquier operativo forense en torno a sus hijos desaparecidos y con ello la idea, para ellas inaceptable, de que sus ausentes pudieran materializarse en 'unos huesos'.³⁸

36 De esta tensión se ocupa, con más profundidad, la fase actual de mi proyecto de investigación titulada "Paisajes forenses".

37 Esta constatación, aunque no se puede profundizar en este espacio, se basa en las entrevistas realizadas con antropólogos forenses en Argentina, Guatemala, México y España, de 2013 a 2015.

38 Este rechazo queda documentado, por ejemplo, en la crónica de Gorini (2008: 308).

Aún dentro de las mismas constelaciones familiares las reacciones pueden variar, como muestra el sugerente estudio de Garay/ Banchieri/ Tumini (2006) en torno a una exhumación masiva en la provincia argentina de Córdoba. Constatan las autoras que con frecuencia las madres o los padres se resisten a enfrentar directamente los restos de sus hijos, ya que en éstos se materializa, en primer lugar, la pérdida de un ser recordado 'en carne y hueso'. En cambio, para muchos de los hijos e hijas, que no recuerdan una experiencia 'de cuerpo completo' con sus papás, la materialidad de los huesos ofrece la primera posibilidad de un contacto físico. Lo que une a ambos grupos es su necesidad de socializar y elaborar el duelo a través de los rituales facilitados por la presencia de los restos, y la apuesta por estos restos en tanto prueba legal; ambas cosas representan un efecto de descarga para los familiares, apremiados por su constante 'deber de testimoniar'.

El reporte de la periodista Marta Dillon (2015), que describe en primera persona el proceso de reconstrucción forense del cuerpo de su madre (secuestrada en 1976 e identificada por el EAAF en el 2010), aporta elementos reveladores para entender los sentidos de esta materialización. Sobresale en el reporte de Dillon la importancia emocional de la *materialidad tangible* de los (pocos) restos óseos recuperados, para poder reconstituir el tejido de una memoria íntima suspendida, y entretejerlo con la de otros familiares y con un entorno social ampliado, en una dinámica cargada de tensiones y complejidades. El relato evidencia cómo esta materialidad cataliza y desencadena otros procesos de recordar y querer saber; y también que esta memoria dista de ser un trabajo lineal o estático, sino que equivale a un complejo ir y venir, entre la fantasía del retorno y de la animación, entre 'enloquecer' desde la proximidad de los huesos y refugiarse en cierta distancia más racionalizante. Con toda su ambivalencia, los huesos identificados facilitan, según la autora, *poner la muerte en su lugar* (Dillon 2015: 60), anclar a la madre "aparecida" (como reza el título del relato) en tiempo y espacio, asignarle un lugar en el vasto paisaje de la memoria, y liberarse a sí mismo de un pesado deber de *memoria*.

Para los paisajes del nuevo terror mexicano son, al menos, dos los factores fundamentales que trastocan los sentidos culturales de la antropología forense: primero, la ya mencionada "cultura de la impunidad", que ha llevado a una generalizada desconfianza social hacia cualquier hallazgo presentado por las instancias de procuración de justicia, en general hacia peritos y funcionarios, y también hacia la supuesta neutralidad de leyes y ciencias; segundo, la cuasi simultaneidad entre el acto de desaparecer y el esfuerzo por hacer aparecer por vía forense conlleva la virtual coexistencia entre verdugos, familiares y forenses, todos ubicados en el mismo plano temporal.

Ante este trasfondo se abre la disyuntiva entre una búsqueda en vida, articulada en la histórica consigna de *Vivos se los llevaron, vivos los queremos* –un legado de las movilizaciones por los desaparecidos de los años setenta, y retomada ahora en las marchas por los secuestrados de Ayotzinapa–, y una búsqueda de fosas y restos humanos. La exigencia del “...vivos los queremos” hoy es sostenida, sobre todo, por los padres y compañeros de ‘los 43’, en analogía con el movimiento de las *Madres argentinas*, que sostuvo durante muchos años la consigna *Aparición con vida*, aún contra toda esperanza razonable. Al respecto, es importante considerar que más allá de su literalidad, de *realmente* esperar que los secuestrados sean encontrados vivos, se articula ahí la negativa de conformarse con el limbo de una investigación a todas luces deficiente.

Hubo un momento clave que ilustra la profunda diferencia entre el escenario mexicano y el argentino: me refiero a la identificación de uno de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, de nombre Alexander Mora, que se logró en diciembre de 2014 por medio de un fragmento de hueso y una muela, examinados en un laboratorio austriaco, y que en su momento fue comunicado por el EAAF, primero a las familias y luego a la opinión pública.³⁹ En este contexto, la *certeza* transmitida por el equipo forense –aceptada por los familiares por tratarse de un emisor creíble– no implica ningún tipo de alivio o posibilidad de elaborar el duelo, como solía ser el caso en las restituciones argentinas. Representa más bien la *prueba* tangible del doble crimen del que fue víctima Alexander: su asesinato y además la disolución de su cuerpo inánime. Es un crimen detrás del cual se intuyen ‘los poderosos’, sin poder materializar ninguna pista más concreta.⁴⁰ Es decir, la certeza genética en este caso no saca del limbo a este joven o a su familia, más bien lo transfiere a otra esfera, la de los muertos vivos: En una carta abierta que aparece firmada por el propio asesinado, éste llama a “redoblar la lucha”, para que “mi muerte no sea en vano” y acusa al “narco-gobierno” de su asesinato.⁴¹ De este modo, el desaparecido es transformado en mártir, probablemente la única mutación soportable para sus seres cercanos.

No debemos suponer, como se decía al principio de este texto, una relación dicotómica pero tampoco lineal entre la certeza (el saber la verdad), la memoria y la exigencia de justicia. Más bien se intuyen interdependencias complejas. En

39 http://www.eaaf.org/files/comunicado-de-prensa_eaaf_07diciembre2014.pdf.

40 El propio EAAF aclaró que la versión oficial sobre la procedencia de estos restos carece de fundamento y comprobación (www.jornada.unam.mx/2014/12/08/politica/004n1pol).

41 <http://komanile.org/2014/12/08/hasta-la-victoria-alexander-carta-de-los-padres-de-alexander-mora-venancio/>.

algunos casos, la certeza puede ser motivo no sólo para cerrar el angustiante proceso de búsqueda sino también para abrir otra etapa, la de reclamar justicia.

Éste fue el caso de una joven desaparecida de Nuevo León⁴², Brenda Damaris, donde la dolorosa certeza de la identificación definitiva, producto de un segundo examen conseguido por la familia –y realizado por forenses del EAAF y el EPAF– dio pie a la exigencia, antes ni siquiera articulada por la madre, de que ahora se hiciera justicia y se castigara a los asesinos. Al parecer, una vez recuperado el cuerpo y superada la incertidumbre, se liberó la energía para exigir persecución jurídica.

En otro caso, el de una de las fundadoras del movimiento de *Madres de Plaza de Mayo*, que me confió su relato años atrás, la materialización del cuerpo sí representó un cierre sanador que la sanción del crimen detrás no había logrado. La sentencia a los responsables de la masacre de la que fue víctima su hijo, si bien le había resultado indispensable a nivel afectivo le había dejado un “gran vacío”. En cambio, cuando años más tarde los forenses del EAAF le entregaron un puñado de fragmentos óseos identificados como pertenecientes a su hijo, este retorno fue su “su más grande felicidad”.⁴³

Y también está la modalidad de la nieta argentina de un republicano desaparecido en la guerra civil española, quien celebró la recuperación de los restos de su abuelo para poder enfrentar una memoria familiar negada y así inscribirse, desde la lejana Argentina, en una memoria de resistencia al franquismo (“en estos huesos me estoy reconociendo yo”).⁴⁴ Al mismo tiempo, estos restos son para ella apenas un soporte para “encontrarme con la historia de mi abuelo, no son los huesos en sí”. La verdad para ella es estática “es como una foto, pero la justicia es la que empuja”.

La politización de los cuerpos

El “cuerpo politizado” (Perosino 2012: 235) se produce en toda aquella operación criminal que aspira a *eliminar* a un ser humano, en tanto existencia social, y que fundamenta una *política desaparecedora*, sea de corte represivo de los Estados criminales o sea en el formato de los actuales regímenes necropolíticos. Esta política trasciende, invariablemente, al ser individual e implica un dispositivo de control, de cuerpos y territorios, y con ello de comunicación: el

42 Véase para más detalle Huffschnid (2015c: 17) y el pronunciamiento de FUNDENL (2015).

43 Haydee García Buena, entrevista personal, 7 de abril de 2009, Buenos Aires, Argentina.

44 Adriana Fernández, entrevista personal, 25 de agosto de 2015, Buenos Aires, Argentina.

terror, la desaparición en este caso, aparece como acto de enunciación y práctica comunicativa. En este contexto de políticas o paisajes del terror *comunicado*, el poder aparecer y regresar a una persona desaparecida emite una suerte de contra-mensaje, porque revierte y desafía al mecanismo en su totalidad. “[...] el mero hecho de que exista la posibilidad de establecerla [la identidad] cuestiona la vigencia del eufemismo”, anota Maco Somigliana (2012a: 34). Además, cada cuerpo recuperado y descifrado aporta datos para la reconstrucción de patrones y modalidades más generales, del mismo modo que estos patrones facilitan ubicar y localizar a un cuerpo muerto individual. Se reconstruye entonces una correlación de ida y vuelta entre ‘lo general’ (los tejidos de la represión) y ‘lo particular’ (de un cuerpo específico).

La politicidad de esta práctica forense consiste, podríamos decir, en conectar un cuerpo individual con el cuerpo (de lo) social y político. Esta constatación desafía al positivismo inherente de lo forense como disciplina científica. De acuerdo con su adscripción original a las ciencias naturales así como a la criminalística clásica, tanto los discursos forenses como algunos de los expertos entrevistados para este estudio tienden a una concepción positivista, de objetividad e imparcialidad, extractora de datos duros y productora de verdades científicas.

Esta concepción se relaciona *tensamente* con los marcos culturales, legales y políticos, con las cargas emocionales y los desafíos éticos implicados en esta labor. Es decir, con toda la científicidad en juego no se produce ahí ninguna facticidad absoluta y apolítica. Más bien debemos comprender lo forense como una práctica situada en un proceso complejo de “construcción de verdad” (Keenan/Weizman 2012: 67). En este proceso se juegan dos dimensiones: lo performativo, la puesta *en escena* y *en sentido* de los hechos forenses, y lo estético, esto es la puesta *en forma* (de imágenes, mapas, gráficas y textos) enfrentando lo que Keenan y Weizman (2012) han denominado “estética forense”. La re/construcción forense no equivale entonces a simplemente ‘hacer hablar’ a los restos humanos, ni son los hechos científicos contenidos en la materialidad osteológica los que se comunican ‘tal cual’. Es más bien su *traducción*, en el sentido amplio de adaptación y transferencia cultural, y su *performance*, la creación de escenarios y discursos, donde se juegan y generan capitales políticos y culturales, credibilidad y legitimidad: “Forensics is, of course, not simply about science but about presentation of scientific findings, about science as an art of persuasion” (Keenan/Weizman 2012: 28). Es así como estos ‘científicos situados’ lo han *performatado* a lo largo de las décadas: buscando *persuadir* a jueces y sociedades, incidiendo en imaginarios legales y sociales, tomando postura ante la ofensiva necropolítica, es decir la deshumanización sistemática.

Habíamos constatado al inicio de este artículo que el proceso forense está plagado de dilemas. Éstos tienen que ver con cómo posicionarse éticamente en estas zonas fronterizas. Concluyo explicitando dos de ellos. Uno concierne a la tensión irremediable entre dos lógicas y temporalidades: la urgencia vital de los familiares por encontrar a sus seres queridos, aunque sea en la materialidad de sus restos, y el tiempo requerido por los forenses para exhumar, descifrar y generar certeza dentro de un marco de legalidad. “Mi madre se me muere en vida”, comentó el pionero de las llamadas ‘búsquedas ciudadanas’ en México.⁴⁵ “Es la única razón por la que estoy acá en los cerros: le tengo que llevar el cuerpo de mi hermano, su hijo.” En la Argentina, la gran mayoría de las madres movilizadas alrededor de Plaza de Mayo efectivamente se mueren sin haber vuelto a tocar a sus seres queridos. Es por ello que cada restitución se suele celebrar como un hecho colectivo: compartir y socializar esta pequeña victoria, no sobre la muerte pero sí sobre el poder desaparecedor. Ante la urgencia afectiva, y social, resulta inevitable reflexionar una y otra vez el ambivalente valor de una verdad científica, o genética.⁴⁶

Otro dilema tiene que ver con la interrogante de en qué medida el *ser humano* y el reconocimiento de su dignidad deben depender de la confirmación de su *identidad*, de que se le (re) asigne un nombre. Porque si es así, ¿cómo concebir a los miles y miles de esqueletos anónimos, o fragmentos de cuerpos, en fosas, morgues y cementerios clandestinos, sobre todo en el México actual, que aún aguardan una identificación que muy posiblemente nunca llegará? Son seres sin contexto, pero no por ello sin historia (aunque la desconozcamos) y sin derechos.⁴⁷ Y son, de algún modo, la contraparte de estos otros seres fantasmales que hoy aparecen sólo como nombres pero no por ello han dejado de tener un cuerpo.

45 Encuentro entre miembros del EMAF y familiares de Iguala, 27 de febrero de 2015, Ciudad de México.

46 Una respuesta provocadora a este dilema se plantea en la película peruana “NN” (Héctor Gálvez, 2014); en ella un antropólogo forense, encargado de investigar una fosa con víctimas de la violencia política, decide priorizar el sentido común y la urgencia de una mujer desesperada al dato genético.

47 La escritora colombiana Patricia Nieto (2012) reconstruyó una modalidad interesante de tratar a estos cuerpos aparecidos: en un poblado colombiano, los cuerpos llevados por el río fueron adoptados y rebautizados por la comunidad, transformándolos en una suerte de santos, desafiando así la lógica del forense local (véase el cuento “El Bautista”).

Bibliografía

- Buchli, Victor/ Lucas, Gavin (eds.) (2001): *Archaeologies of the Contemporary Past*. – London/ New York: Routledge.
- Capdepón, Ulrike (2012): Vom 'Fall Pinochet' zum 'Fall Garzón': Der Einfluss von Menschenrechtsdiskursen aus dem Cono Sur auf die Auseinandersetzung mit der Franco-Diktatur in Spanien. – En: Ernst Halbmayer y Sylvia Karl (eds.): *Die erinnerte Gewalt. Postkonfliktdynamiken in Lateinamerika*, 279–302. Bielefeld: transcript.
- Crossland, Zoé (2015): Epilogue. – En: Francisco Ferrándiz y Antonius C.G.M. Robben (eds.): *Necropolitics. Mass Graves and Exhumation in the Age of Human Rights*, 240–252. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Dillon, Marta (2015): *Aparecida*. – Buenos Aires: Sudamericana.
- Elsemann, Nina (2011): *Umkämpfte Erinnerungen. Die Bedeutung lateinamerikanischer Erfahrungen für die spanische Geschichtspolitik*. – Frankfurt am Main: Campus.
- Ferrándiz, Francisco (2014): *La verdad bajo tierra. Exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil*. – Barcelona: Anthropos.
- Ferrándiz, Francisco/ Baer, Alejandro (2008): Digital Memory: The Visual Recording of Mass Grave Exhumations in Contemporary Spain. – En: *Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum Qualitative Social Research* 9/3, Art. 35, retrieved 15.03.2016, from <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1152/2578>.
- Ferrándiz, Francisco/ Robben, Antonius C.G.M (eds.) (2015): *Necropolitics. Mass Graves and Exhumation in the Age of Human Rights*. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Fondebrider, Luis (2015): Cuerpos transmigrantes en México, ponencia presentada en la conferencia internacional "Fosas comunes y cuerpos exhumados" (ILLA-CCHS-CSIC, Madrid), 2 y 3 de julio de 2015, retrieved 25.03.2016, from <https://www.youtube.com/watch?v=o5hEoEDt4l>.
- Fonstein, Joost (2011): Die Politik der Toten in Simbabwe. – En: Marianne Sommer y Gesine Krüger (eds.): *Biohistorische Anthropologie. Knochen, Körper und DNA in Erinnerungskulturen*, 200–230. Berlin: Kadmos-Verlag.
- Forensic Architecture (ed.) (2014): *Forensis. The Architecture of Public Truth*. – Berlin: Sternberg Press.
- Fuentes Díaz, Antonio (ed.) (2012): *Necropolítica. Violencia y excepción en América Latina*. – Puebla: UNIFE.
- FUNDENL (2015): *Resultados del dictamen pericial independiente: Caso Brenda Damaris González Solís desaparecida en NL*, retrieved 25.03.2016, from <http://fundenl.org/?p=1288>.

- Garay, Lucia Soledad/ Banchieri, Carla María/ Tumini, María Carina (2006): *Vivencias frente al límite. Los familiares de desaparecidos de Córdoba y sus construcciones de identidad en torno al secuestro, la desaparición y las exhumaciones de los restos de sus familiares*. – Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Gigena, Andrea Yvanna (2012): Necropolítica: los aportes de Mbembe para entender la violencia contemporánea. – En: Antonio Fuentes Díaz (ed.): *Necropolítica. Violencia y excepción en América Latina*, 11–31. Puebla: UNIFE.
- Gorini, Ulises (2008): *La otra lucha. Historia de las Madres de Plaza de Mayo (1983–1986)*. – Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.
- Guerriero, Leila (2010): *El rastro en los huesos*, retrieved 35.03.2016, from <http://de.scribd.com/doc/34120399/El-Rastro-en-Los-Huesos-de-Leila-Guerriero>.
- Hernández Olvera, Juan Joel (2015): *¿Antropología Forense en México? Consideraciones sobre el desarrollo de la antropología forense en México*. – Manuscrito inédito, ENAH/ Maestría en Antropología Física, Ciudad de México.
- Huffschnid, Anne (2015a): *Risse im Raum. Erinnerung, Gewalt und städtisches Leben in Lateinamerika*. – Wiesbaden: VS Springer.
- Huffschnid, Anne (2015b): Knochenarbeit. Wider den Mythos des Verschwindens – Forensische Anthropologie als subversive Praxis. – En: Anne Huffschnid, Wolf-Dieter Vogel, Nana Heidhus y Michael Krämer (eds.): *TerrorZones. Gewalt und Gegenwehr in Lateinamerika*, 60–75. Berlin/ Hamburg: Assoziation A.
- Huffschnid, Anne (2015c): Huesos y humanidad. Antropología forense y su poder constituyente ante la desaparición forzada. – En: *Athenea digital. Revista de pensamiento e investigación social*, 15/3, 195–214, retrieved 25.03.2016, from <http://atheneadigital.net/article/view/v15-n3-huffschnid/1565-pdf-es>.
- Huffschnid, Anne (2018a): El poder de lo forense. Notas para repensar antropología forense, el derecho de los muertos y necro/política desde el México actual. – En: *Revista de Historia, IHNCA-UCA* (en prensa).
- Huffschnid, Anne (2018b): Los des/bordes de la justicia. Nuevas agencias y procesos forenses, a partir de las fosas del presente ("mexicano"). – En: Silvia Dutrenit Bielous y Octavio Nadal (eds.): *Pasados Recientes, violencias actuales: antropología forense, cuerpos y memorias en América Latina y España*. Ciudad de México: Instituto Mora (en prensa).
- Jelin, Elizabeth (2002): *Los trabajos de la memoria*. – Buenos Aires: Siglo XXI.
- Joyce, Christopher/ Stover, Eric (1991): *Witnesses from the Grave. The Stories Bones Tell*. – Boston: Little Brown.
- Keenan, Thomas/ Weizman, Eyal (2012): *Mengele's Skull. The Advent of a Forensic Aesthetics*. – Berlin: Sternberg Press.

- Kimmerle, Erin H./ Barabayar, José Pablo (2008): *Skeletal trauma: Identification of injuries resulting from human rights abuse and armed conflict*. – Boca Raton/ London/ New York: CRS Press.
- Nieto, Patricia (2012): *Los Escogidos*. – Medellín: Silaba.
- Perosino, Celeste (2012): *Umbral. Praxis, ética y derechos humanos en torno al cuerpo muerto*. – Tesis Doctoral sin publicar. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Powers, Natascha/ Sibun, Lucy (2013): Forensic Archeology. – En: Paul Graves-Brown, Rodney Harrison y Angela Piccini (eds.): *The Oxford Handbook of the Archaeology of the Contemporary Past*, 40–53. Oxford: Oxford University Press.
- Renshaw, Layla (2011): *Exhuming Loss. Memory, Materiality and Mass Graves of the Spanish Civil War*. – Walnut Creek: Left Coast Press.
- Somigliana, Maco (2012a): Materia Oscura. Los avatares de la Antropología Forense en Argentina. – En: Andrés Zarankin, Melisa A. Salerno y Celeste Perosino (eds.): *Historias desaparecidas. Arqueología, memoria y violencia política*, 25–34. Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
- Somigliana, Maco (2012b): El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (Transcripción de presentación). – Buenos Aires: IDES, retrieved 25.03.2016, from <http://memoria.ides.org.ar/files/2012/03/Conferencia-de-Maco-Somigliana.pdf>.
- Valencia-Caballero, Lorena/ Methadzovic, Almir (2009): La Antropología Forense en México. – En: *Revista Española de Antropología Física* 30, 1–9.
- Weizman, Eyal (2014): Introduction: Forensis. – En: Eyal Weizman (ed.): *Forensis. The Architecture of Public Truth*, 9–32. Berlin: Sternberg Press.

Francisco Ferrándiz

Autopsia social de un subtierra¹

Abstract: This paper proposes a conceptualization of the *mass graves of defeat*, mostly derived from the Spanish Civil War (1936–1939) and the early Postwar years, understanding them as a radical form of a *below ground* internal exile. Once the bodies in the mass graves and the violence inscribed in them have been characterized, the paper engages in a social autopsy of the way in which they are unfolding in contemporary Spain since the year 2000, when the first exhumation of the most recent cycle of Civil War grave diggings took place. The analysis follows the political, judicial, scientific, media and associative impact of these exhumed bodies.

[...] ¡Cuántas cosas no fueron allí enterradas y sacrificadas entre conjuros y ensalmos! ¡Qué siniestro gabinete de curiosidades aparece allí abajo, donde las zanjas más profundas se hallan reservadas a lo más cotidiano! Una noche de desesperación me vi, en sueños, renovando impetuosos lazos de amistad y fraternidad con el primer compañero de mis tiempos de colegial, a quien llevaba sin ver varios decenios y apenas había recordado en todo ese tiempo. Al despertar, sin embargo, lo vi claro: aquello que la desesperación, como una carga explosiva, había sacado a la luz, era el cadáver de ese hombre que estaba allí emparedado, y debía impedir que quien viviera allí alguna vez, pudiera asemejarsele en algo.

Walter Benjamin, Subterráneo, Calle de dirección única

¹ Adaptación y actualización de un texto publicado en *Isegoría* 45: 525–544 (2011). Quiero agradecer las sugerencias de José Antonio Zamora y Antolín García Cuervo a la hora de diseñar este texto. En el primer caso, sobre el Benjamin subterráneo y, en el segundo, sobre exilios, destierros y transtierros. Este artículo forma parte del proyecto I+D+i SUBTIERRA: Exhumaciones de fosas comunes y derechos humanos en perspectiva histórica, trasnacional y comparada (MICINN, CSO2015-66104-R) y del proyecto europeo H2020 *Unsettling Remembering and Social Cohesion in Europe* (UNREST, 693523).